



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב משה שרת 4 רמת גן  
ע"י חבר הנציגות מור אהרון (רוני)  
מרחוב משה שרת 4 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. אורלי לוי  
2. שלום לוי  
ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי גלוסקה  
מרחוב ביאליק 12 רמת גן

## פסק דין

### רקע וטיעוני הצדדים

1. הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב משה שרת 4 רמת גן הבנוי על חלקה 178 בגוש 6125.
  2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מצוי.
  3. על פי מסמכי הרישום בבית 6 דירות ב- 4 קומות כאשר לא הוצמדו חלקים כלשהם מהרכוש המשותף לאיזה מהדירות בבית. אין מחלוקת כי החצר הינה רכוש משותף.
  4. התובעת, נציגות הבית, טוענת כי הנתבעים ניכסו לעצמם חלק מחצר הבית בחזית מתחת לעמודים והפכו אותה לדירה נפרדת ובנוסף פיצלו את דירתם. כמו כן הנתבעים ניכסו לעצמם חצר משותפת באמצעות התקנת שער ודלת גבוהה עם נעילה פנימית שאינם מאפשרים גישה. החצר מלאה ותפוסה והנתבעים והמחזיקים בנכס (שוכרים מטעם הנתבעים) מונעים גישה של בעלי הדירות האחרים. בנוסף נעשה שימוש באש ליד בלוני הגז הממוקמים בחצר.
  5. התובעת עתרה למתן צו המורה על ביטול פיצול דירת הנתבעים ושטח הפלישה, פינוי החצר, פירוק השער והדלת אליה, איסור הדלקת אש בחצר ומתן גישה לחצר לכל בעלי הדירות.
  5. בכתב ההגנה הנתבעים כפרו בחוקיות הנציגות וסמכותה והוכחשה הטענה בדבר פיצול הדירה. הנתבעים רכשו את הדירה מקופת חולים מאוחדת אשר עשתה שימוש בחצר ומאז הם משלמים את המסים בגינה ומתחזקים אותה. אין כל מניעה לשימוש בעלי הדירות האחרים והנעילה היא רק בשעות הלילה למניעת הטרדה של הדיירים.
- המפקח אינו מוסמך ליתן סעד שעניינו בפיצול הדירה ולא ברור מהו הסעד המבוקש לעניין השטח הבנוי.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

**הסכמה דיונית**

6. בדיון מיום 24.12.14 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

1. יערך ביקור במקום של המפקח במעמד הצדדים ולאחריו יפסוק המפקח בדבר השימושים המותרים בחצר בנסיבות הקונקרטיות של הבית לאחר הגשת סיכומים קצרים מטעם הצדדים.  
2. מוסכם כי לא יהיה בקביעת המפקח לפגוע בהליכי תמ"א 38 המתנהלים בבית.  
3. כל צד יישא בהוצאותיו.  
4. מוסכם כי עד למתן פסק הדין תתאפשר גישה לחצר במהלך כל שעות היממה וכי לא תובער אש ליד בלוני הגז."

7. ביום 18.01.15 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים.

8. הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

**דיון**

9. לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

10. מהביקור במקום עולה תמונה של סיפוח, כך ממש, של שטח החצר לדירת הנתבעים - כך, החצר מגודרת לכל צדדיה ובהיקפה טרסה משמעותית שאיננה מאפשרת מעבר לחלקים אחרים בחצר הבית. כך, הכניסה לחצר סגורה בשער חיצוני (ליד הכניסה לבית מרחוב משה שרת) ובעיקר בדלת פנימית גדולה נעולה באמצעות בריח פנימי. כך, בחצר ציוד רב ומשמעותי של הנתבעים או השוכרים מטעמם, לרבות, שמשיות וסוככים, כסאות וכורסאות, פינות ישיבה סלוניות, עציצים, מחסן, ארונות ודשא סינטטי. כך, בחלק מהחצר נעשה שימוש ב- 3 מכונות כביסה אשר מותקנות על משטח מרוצף יעודי ומתחת לגגון. כך, לכל אורך החצר, ובעיקר בחלקה האחורי, מאוחסן ציוד רב של הנתבעים. כך, מגדלים הנתבעים או מי מטעמם כלבים בחצר אשר עושים את צרכיהם בחלק האחורי של החצר ("מרוצפת" בחול) ומפיצים ריחות משמעותיים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

11. מעבר לכך שמדובר בשימוש שאינו תואם את ייעודו של המקום וכוונת בעלי הדירות (ודאי בנוגע להתקנת מכוונת הכביסה, העמדת הריהוט המשמעותי (פינות סלון של ממש), בניית מחסן ואחסון ציוד רב, וגידול בעלי חיים), הרי שחסימת המעבר באמצעות דלת נעולה בבריח פנימי והשימוש האינטנסיבי כאמור מונע בפועל שימוש מבעלי הדירות האחרים.

במיוחד אמורים הדברים כאשר לדירת הנתבעים מספר כניסות משטח החצר. ממילא בנסיבות שכאלו השימוש ע"י בעלי הדירות האחרים מוגבל, גם ללא פעולות ה"סיפוח" של הנתבעים כאמור.

12. זאת ועוד. מהביקור במקום עולה כי השימוש בחצר על ידי הנתבעים, ודאי חסימת הגישה באמצעות שער, פוגעת בבעלי הדירות האחרים שעה שבלוני הגז של חלק מהדירות וכך גם צנרת ומוני המים מצויים בקצה החצר והגישה אליהם נמנעת, או לכל הפחות, מוגבלת עד מאד.

13. לעומת זאת חלקה האחר של החצר המשותפת פתוח לשימוש בעלי הדירות והמעבר בחצר (משער כניסה חיצוני ודרך חדר המדרגות בבית) חופשי ופתוח.

#### הכרעה

14. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בכתבי הטענות, בדיון מיום 24.12.14 ובסיכומיהם ובעיקר לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מנסיבותיו הקונקרטיות של הבית במהלך הביקור במקום אני קובע כלהלן:

15. אני מחייב את הנתבעים לסלק מהחצר כל מיטלטלין השייכים להם או למי למטעמם, לרבות, שמשיות, כסאות, שולחנות, פינות ישיבה, ארונות, עציצים, ציוד מכל מין וסוג, מחסנים ומתקני אחסון וכיוצ"ב, לכל אורך היקף החצר, לרבות בחלקה הקדמי של החצר (בין שער הכניסה מרחוב משה שרת לבין הדלת המותקנת בתוך החצר).

נאסר בזה על הנתבעים או מי מטעמם לשוב ולהניח מיטלטלין כנ"ל באופן קבוע באיזה חלק משטח החצר.

16. אני מחייב את הנתבעים לסלק את הגדר הפנימית בתוך שטח החצר ואת הדלת המובילה אל החצר. יובהר, הגדר היחידה המותרת הינה זו המצויה בהיקף החלקה בלבד.

17. אני מחייב את הנתבעים להסיר את הדשא הסינטטי שהותקן בחצר וכן לסלק מחלקה האחורי של החצר את משטחי החול ולנקות את החצר מכל לכלוך לרבות צואת כלבים.

18. אני מחייב את הנתבעים לסלק מהחצר את מכוונת הכביסה, לנתק את חיבורי החשמל, המים והביוב למכוונת כביסה אלו ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו בהקשר זה. בכלל



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

האמור אני מחייב את הנתבעים לסלק את המשטח עליו עומדות מכונות הכביסה וכן את הגגון המותקן מעל מכונות הכביסה.

נאסר בזה כל הנתבעים או מי מטעמם לשוב ולהתקין מערכות כנ"ל בחצר.

19. אני אוסר על הנתבעים או מי מטעמם לגדל בעלי חיים בשטח חצר הבית באופן קבוע או זמני. אין באמור לגרוע מזכות הנתבעים לגדל בעלי חיים בתוך שטח דירתם בלבד.

20. נאסר בזה על הנתבעים לבצע כל עבודה בחצר או בקירות הבית ללא קבלת הסכמה מפורשת של האסיפה הכללית מראש לביצוע כל עבודה, ובכלל האמור אין הנתבעים רשאים להתקין גגונים או לפתוח פתחים נוספים לרכוש המשותף.

21. נאסר בזה על הנתבעים או מי מטעמם, כמו על כל בעלי הדירות האחרים בבית, להבעיר אשר בכל דרך שהיא, לרבות, מתקנים להכנת בשר (מנגל) וכיוצ"ב, בחלקה האחורי של החצר ובסמוך לבלוני הגז.

22. הנתבעים, וכל בעלי הדירות האחרים, רשאים לעשות שימוש סביר בחצר, ובכלל האמור, לשם גישה לבלוני הגז ושעוני המים, פעילות פנאי בחצר וכל פעילות אחרת עליה תחליט כדין האסיפה הכללית של בעלי הדירות ובלבד שבגמר הפעילות תיוותר החצר פתוחה למעבר, נקיה וללא כל מיטלטלין מונחים בה.

23. אני מאשר לנתבעים להותיר את השביל המרוצף בהיקף החצר ואת הגגונים המותקנים מעל לדלתות הכניסה לדירה. כמו כן אני מאשר הותרת שער הכניסה לחצר בסמוך לכניסה לבית מרחוב משה שרת ובלבד ששער זה לא ינעל במנועול (אלא בהסכמת האסיפה הכללית וכאשר מפתח יינתן בידי כל בעלי הדירות).

24. את כל האמור בפסק דין זה יבצעו הנתבעים בתוך 21 יום מהיום.

25. לא יבצעו הנתבעים את האמור ובמועד שנקבע תהיה רשאית התובעת לבצע את העבודות הנדרשות בכפוף להודעה מראש לנתבעים של 72 שעות. ביצעה התובעת את העבודות כאמור ישיבו הנתבעים לתובעת את עלות ביצוע העבודות בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס כדין בגין עלות ביצוע העבודות ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום המצאת החשבונית ועד למועד החזר הכספים בפועל.

26. למען הסר ספק, כפי שהובהר לצדדים בדיון מיום 24.12.14 ואף נטען על ידי הנתבעים בכתב ההגנה (סעיף 15), עילת התביעה שעניינה בפיצול לכאורה של דירת הנתבעים, ודאי לאור ניסוח כתב התביעה כפי שהוגש, איננה מצויה במסגרת סמכות המפקח (ר' תיק מס' 294/11 נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב נ' צביה אוזן (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 535/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

27. בהתאם, לאור הסכם הפשרה שבין הצדדים וטיעוני הנתבעים (סעיף 16 לכתב ההגנה), לא ברור כלל מהו הסעד המבוקש לעניין הבניה בחזית הבית ולפיכך אין בידי לפסוק דבר בהקשר זה.

28. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות הנתבעים בדירה בתת חלקה 1 חלקה 178 בגוש 6125 כלהלן: "קיים פסק דין של המפקח על רישום מקרקעין מיום 02.03.15 בתיק 535/14 בעניין שימוש בחצר".

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א אדר תשע"ה, 02 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב